

CENTRO MÉDICO SAN BENITO JOSÉ

Acuerdo Marco y Anexo de Protección de Datos

Desarrollo, Titularidad y Uso del Sistema Web de Gestión de Expedientes Médicos

Versión 1.0

Documento confidencial

Introducción

El presente documento formaliza la relación entre el Centro Médico San Benito José (en adelante, "el Centro") y TurtleLite (en adelante, "el Desarrollador") respecto del Sistema Web de Gestión de Expedientes Médicos y del tratamiento de los datos personales de salud que el sistema administra.

PARTE I - Contrato de desarrollo y cesión de derechos

Artículo 1. Partes

1.1 Contratante: Centro Médico San Benito José, con domicilio en Comayagua, Honduras, frente al Convento de las Hermanas Clarisas, representado legalmente por Alexander James Scheibner, portador(a) de carnet de residencia en Honduras número 01-1812-2019-02366.

1.2 Desarrollador: TurtleLite, persona natural, representado por Amed Enmanuel Canales Mejía, portador(a) de identidad 0318-2008-01133.

Artículo 2. Objeto

2.1 El Desarrollador ha construido y entregado el Sistema Web de Gestión de Expedientes Médicos (sitio web, aplicación de backend, base de datos y documentación), que registra y administra expedientes de pacientes con un número de expediente en formato numérico registrado manualmente por el personal; si se ingresa un número ya existente, el sistema lo conserva como copia identificada (ej.: 23455 (1)) previa confirmación; asigna criticidad clínica (Baja, Media o Alta); desglosa el domicilio por departamento, municipio y localidad (Aldea, Barrio, Colonia o Caserío); busca sin distinción de mayúsculas ni tildes; genera reportes exportables a Excel con reordenamiento de filas (la columna No se actualiza automáticamente según la nueva posición); y controla los listados diarios de cirugías y el estatus quirúrgico con observaciones.

2.2 El sistema administra usuarios con roles de acceso (Administrador, Dirección, Dirección Médica y Médico): el Administrador gestiona usuarios, sesiones, auditoría, especialidades y localidades, incluida la creación de nuevas especialidades y localidades desde la gestión de los expedientes (botones "Nueva especialidad" y "Nueva localidad", con indicación del tipo de localidad), que quedan disponibles de inmediato en los formularios del sistema, y únicamente consulta expedientes; la Dirección y la Dirección Médica gestionan expedientes, reportes, listados diarios de cirugías y el estatus quirúrgico; el Médico registra expedientes, edita únicamente los que él mismo creó, y puede visualizar y exportar expedientes. El menú y las secciones del sistema se muestran de forma uniforme a todos los usuarios; la autorización para cada función está controlada por el rol del usuario, de modo que el sistema valida el permiso al momento de acceder y, si el usuario no lo tiene, muestra el aviso de acceso no autorizado e impide abrir la función o sección correspondiente.

Artículo 3. Titularidad del software

3.1 El Desarrollador cede al Centro el uso pleno, permanente e irrevocable del sistema y de su código fuente, con derecho a modificarlo, adaptarlo y desplegarlo en la infraestructura que el Centro elija.

3.2 El Desarrollador conserva el crédito de autoría ("© TurtleLite") en la interfaz y la documentación, sin limitar los derechos del Centro.

3.3 El Centro es el único responsable del uso del sistema y de las decisiones tomadas con base en la información que este administra.

Artículo 4. Titularidad de los datos

4.1 Toda la información ingresada al sistema (expedientes, identidades, diagnósticos, listados y reportes) es propiedad exclusiva del Centro. El Desarrollador no la utilizará, reproducirá ni divulgará durante la vigencia del acuerdo ni con posterioridad a su terminación.

Artículo 5. Confidencialidad (NDA)

5.1 El Desarrollador mantiene en estricta confidencialidad la información clínica de los pacientes, las credenciales y los detalles técnicos de la infraestructura, usándolos solo para cumplir el objeto del contrato, sin divulgación a terceros, salvo requerimiento de autoridad competente debidamente notificado o autorización escrita del Centro.

5.2 La obligación de confidencialidad subsiste de forma indefinida después de la terminación del acuerdo y se extiende a quienes presten servicios al Desarrollador.

Artículo 6. Mantenimiento y soporte

6.1 El Desarrollador corregirá errores y aplicará actualizaciones mientras las partes lo pacten por escrito, y realizará toda edición del sistema, ya sea por corrección de errores o por nuevas funcionalidades.

Artículo 7. Responsabilidades

7.1 El Desarrollador responde únicamente por errores de programación imputables al código entregado. El Centro es responsable de la veracidad y licitud de los datos ingresados y de mantener sus credenciales de acceso seguras y confidenciales.

Artículo 8. Terminación y entrega

8.1 Al terminar la relación por cualquier causa, el Desarrollador entregará al Centro el código fuente actualizado y las cuentas donde funciona el sistema.

Artículo 9. Vigencia

9.1 El presente acuerdo entra en vigencia a partir de la firma de ambas partes y permanece vigente mientras el Centro utilice el sistema.

PARTE II - Anexo de protección de datos personales de salud**Artículo 10. Base legal**

10.1 El tratamiento de los expedientes se realiza conforme al derecho a la intimidad y al hábeas data (artículos 76 y 182 numeral 2 de la Constitución de la República de Honduras), al deber de secreto profesional del Código de Salud y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto 170-2006). Honduras está en proceso de adoptar una ley integral de protección de datos; las partes adoptan estándares internacionales equivalentes y se obligan a ajustar el tratamiento a dicha ley cuando sea aprobada.

Artículo 11. Responsable del tratamiento

11.1 El responsable del tratamiento de los datos es el Centro. El Desarrollador actúa únicamente como encargado (administración técnica), con acceso restringido a la información.

Artículo 12. Finalidad del tratamiento

12.1 Los datos de salud se recolectan exclusivamente para: el registro médico de los pacientes, la elaboración de expedientes y reportes estadísticos, los listados diarios de cirugías, la asignación de criticidad clínica y el seguimiento del estatus quirúrgico.

Artículo 13. Principios aplicables

- **Consentimiento:** los pacientes autorizan el registro de sus datos al momento de su atención.
- **Finalidad:** los datos se usan únicamente para los fines declarados.
- **Proporcionalidad:** solo se registran los datos estrictamente necesarios.
- **Seguridad:** el acceso está limitado por roles con permisos específicos; las funciones se muestran a todos los usuarios, pero solo el rol autorizado puede ejecutarlas, y el acceso no autorizado se rechaza con el mensaje correspondiente.
- **Confidencialidad:** el personal del Centro guarda secreto sobre la información de los pacientes, incluso después de dejar de laborar.

Artículo 14. Derechos de los pacientes

Todo paciente o su representante legal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) mediante solicitud escrita presentada al Centro.

Artículo 15. Medidas de seguridad técnicas

- Autenticación con usuario y contraseña para todos los usuarios.
- Roles de acceso que limitan qué puede ver, crear, editar o eliminar cada usuario.
- Validación de permisos en cada función: el sistema impide el acceso a las secciones no autorizadas para el rol del usuario y muestra el mensaje "No tienes acceso".
- Respaldos periódicos de la base de datos realizados por el Centro.
- Número de expediente numérico registrado manualmente por el personal, con control de duplicados mediante copias identificadas (ej.: 23455 (1)).
- El catálogo de especialidades y localidades (incluida la creación de nuevos valores) solo puede ser modificado por el rol Administrador.
- El sistema no recopila información fuera de la finalidad declarada.

Artículo 16. Conservación y eliminación

16.1 Los expedientes se conservarán conforme a la normativa de archivos médicos; la eliminación de datos solo podrá realizarla personal autorizado y bajo procedimiento documentado.

Artículo 17. Modificaciones a este anexo

17.1 Las funcionalidades del sistema pueden evolucionar mediante actualizaciones periódicas, sin modificar las garantías de confidencialidad, seguridad y finalidad establecidas en este anexo.

En constancia de conformidad, ambas partes firman el presente Acuerdo Marco y su Anexo de Protección de Datos Personales de Salud:

Firma y fecha: _____

Alexander James Scheibner

Representante legal - Centro Médico San Benito José

Firma y fecha: _____

Amed Enmanuel Canales Mejía

Desarrollador - TurtleLite